

1501797-19.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147146/2022 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 25280487 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2147146 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EIDESON DE LARA

Réu Preso

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501797-19.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2147146/2022 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 25280487 -

DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2147146 - DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EIDESON DE LARA

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 25/08/2022, 14:00h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Antonio Benedito Morello, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual da Dra. Paola Paixão Giurizzato, Promotor(a) de Justiça, bem como do réu EIDESON DE LARA (este através da estação virtual da administração da unidade prisional em que se encontra custodiado), e do Dr. Lucas Corrêa Abrantes Pinheiro, Defensor Público que patrocina a defesa do(s) acusado(s). Inicialmente, foi realizado o contato prévio

reservado do Dr. Defensor Público com o(s) acusado(s), sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do Defensor e réu(s) na sala virtual. Terminada a referida reunião virtual do(s) réu(s) e o Dr. Defensor Público, por este último foi dito que o(s) réu(s) concordava(m) com a realização do ato. Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foram adicionadas, individualmente, a partir do lobby na audiência virtual e inquiridas as testemunhas de acusação (comuns) Edvaldo Vicente e Joseildo Soares da Silva, compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, sob as penas da lei, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus respectivos depoimentos. Ao final foi o réu interrogado e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências. Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. EIDESON DE LARA, RG 38897988, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 30 de maio de 2022, por volta das 19h10min, na Rua Guadalajara, n. 32, Jardim Gonzaga, nesta cidade e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de mercancia, o total de 67 (sessenta e sete) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, e 143 (cento e quarenta e três) porções de cocaína, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 34, auto de constatação as fls. 36/37 e exames químicotoxicológicos as fls. 78/83). Consoante apurado, após prestarem apoio a uma viatura do SAMU que se encontrava pelo local dos fatos, policiais militares se depararam com o denunciado ao lado de um veículo VW/Gol em atitude suspeita, a justificar averiguação. Contudo, logo a seguir, os agentes da lei viram o VW/Gol empreender fuga, pelo que Eideson de Lara também buscou deixar o local rapidamente, oportunidade em que arremessou algo ao solo. Realizada busca pessoal, nada foi encontrado com o denunciado. Entretanto, ao recuperarem o objeto dispensado, os policiais se depararam com eppendorfs e "ziplocks" contendo cocaína e maconha. Instado informalmente, Eideson confirmou que ali se encontrava para praticar o comércio espúrio de drogas. Sem prejuízo, apontou onde guardava o restante de seus entorpecentes, notadamente em um cano instalado na via pública, do lado oposto ao que eles se encontravam. De fato, no local indicado, os policiais se depararam com uma sacola plástica em cujo interior se encontravam outras porções de maconha e cocaína, dando azo à prisão em flagrante delito. E o intuito de repasse dos tóxicos a terceiros é manifesto, seja pelas condições e circunstâncias em que o indiciado acabou detido, seja pela quantidade e variedade de drogas encontradas com ele, a afastar hipótese de destinação para mero consumo pessoal. O réu foi preso em flagrante sendo a prisão do mesmo convertida em prisão preventiva (fls. 65/67). Expedida a notificação (fls. 101), o réu, através da Defensoria Pública, apresentou defesa preliminar (fls. 106/110). A denúncia foi recebida (fls. 122) e o réu foi citado (fls. 161). Nesta audiência, inquiridas duas testemunhas de acusação, o réu foi interrogado. Nos debates a Dra. Promotora opinou pela condenação, nos termos da denúncia, enquanto que a Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas. É o relatório. DECIDO. Policiais militares avistaram o réu próximo de um veículo entregando algo para o condutor, que se evadiu no momento da chegada da viatura. Da mesma forma, segundo afirmaram os policiais, o réu procurou se afastar do local dispensando porções de maconha e cocaína que estava portando. Com a detenção e apreensão das drogas dispensadas o réu assumiu a condição de traficante e até indiciou para os policiais onde aguardava mais entorpecente que, de fato, foi localizado dentro de um cano da calçada oposta. As drogas estão fotografadas a fls. 38/44 e o laudo de constatação (fls. 36/37) e os toxicológicos definitivos (fls. 78/83), comprovam a materialidade, pois era maconha e cocaína as substâncias apreendidas. Sobre a autoria o réu negou a posse das drogas tanto no momento em que foi ouvido no auto de prisão em flagrante como agora em juízo, justificando que tinham várias viaturas e diversos moradores xingando os policiais. Como estava

passando no local acabou confundido com um dos baderneiros e foi acusado de estar com as drogas. A negativa e a justificativa do réu estão totalmente isoladas nos autos. É fato que a acusação esta baseada unicamente no depoimento dos policiais, mas não consta sobre a existência de outras pessoas no local. A condição de policial não tornam os agentes suspeitos. Somente em caso de demonstração de comportamento reprovável seria possível desqualificar o depoimento dos policiais ouvidos. Ambos foram firmes e categóricos no sentido de estar o réu naquele ponto de venda de drogas atendendo o cliente que se evadiu. Não é aceitável que os policiais fossem atribuir ao réu a quantidade considerável de porções de droga para incriminá-lo falsamente. Mesmo respeitando decisão superior, não é possível aceitar que para haver condenação há necessidade de se obter prova além do testemunho dos policiais envolvidos na ocorrência. Se assim for, será dificultoso condenar alguém, porque na maioria das diligências, especialmente as que acontecem à noite em locais sem a presença de público, muitos criminosos deixarão de ser punidos. E em relação ao réu, deve ser observado que o mesmo já foi condenado duas vezes por tráfico, evidenciando que se trata de pessoa já envolvida nessa atividade delituosa. Não é possível entre a negativa pura e simples do réu e os depoimentos dos policiais, acolher a palavra do incriminado em detrimento da afirmação dos agentes. Assim, não vejo como absolver o réu por insuficiência de provas. A reincidência e os maus antecedentes impossibilitam a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para impor pena ao réu. Considerando todos os elementos formadores dos artigos 59 e 60 do Código Penal, que devem ser examinados em sintonia com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e ainda ser o réu possuidor de maus antecedentes, usando aqui a condenação do processo 0004047-27 (fls. 156), estabeleço a pena-base um pouco acima do mínimo, ou seja, em 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, no valor mínimo. Na segunda fase, inexistindo atenuante e presente a agravante da reincidência (processo 0004506-48- fls. 156/157 c.c. fls. 151), imponho o acréscimo de seis meses na privativa de liberdade e de 50 dias-multa na pecuniária, tornando definitivo o resultado. CONDENO, pois, EIDESON DE LARA à pena de seis (6) anos de reclusão e de 600 dias-multa, no valor mínimo, por ter transgredido o artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Iniciará o cumprimento da pena no regime fechado, diante da reincidência, além de ser necessário para a prevenção e reprovação do crime cometido. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, não podendo recorrer em liberdade, pois se aguardou preso o julgamento, com maior razão assim deve continuar agora que está condenado, permanecendo ainda os fundamentos da prisão cautelar, acrescido no momento com a possibilidade de fuga para frustrar o cumprimento da pena imposta. Deixo de responsabilizá-lo pelo pagamento da taxa judiciária por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Dá-se a presente sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. Após a publicação da r. sentença, pelo réu foi dito que DESEJAVA RECORRER DA R. SENTENÇA à Instância Superior, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da lei. NADA MAIS. Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações serão disponibilizadas posteriormente no sistema SAJ, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. Para constar, lavrei este termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):